

1501028-91.2021.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/03/2022

... apreendido (fls. 166) é produto do tráfico de drogas. Por conseguinte, declaro o perdimento do dinheiro em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Segundo o policial Glaubert, o denunciado declarou que o veículo apreendido servira como substituto de outro, que apresentara defeito mecânico e fora anteriormente usado para o tráfico. Tal informação é compatível com a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501028-91.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501028-91.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN FLAUZINO DA SILVA LACERDA

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

JEAN FLAUZINO DA SILVA LACERDA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, desde data incerta, na cidade de Itaquirai/MS, até o dia 06 de dezembro de 2021, por volta das 03h00, na Rodovia Assis Chateaubriand (SP 425), km 456, neste Município e Comarca de Presidente Prudente, transportou, ente Estados da Federação, sem autorização, para a entrega, ainda que gratuita, ao consumo de terceiros, 39,950kg (trinta e nove quilogramas e novecentos e cinquenta gramas) de Cannabis sativa L, conhecida como maconha, que contém Tetrahydrocannabinol, substância que está relacionada na Lista F2 da Portaria nº 344/98 da ANVISA.

Segundo narra o Promotor de Justiça, o réu obtivera a substância entorpecente em Itaquirai/MS e transportava-a no automóvel Ford/Fiesta de placas MHV-8284, com destino a São José do Rio Preto/SP. Em pagamento, receberia R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Quando passava pela Rodovia Assis Chateaubriand, neste Município, policiais

ordenaram-lhe que parasse. O acusado atendeu ao comando e informou que estava transportando a droga.

No porta-malas do veículo, os milicianos encontraram 42 (quarenta e dois) tijolos de maconha. Sob a posse de Jean, foram apreendidos R\$ 105,95 (cento e cinco reais e noventa e cinco centavos), provenientes do tráfico de substâncias entorpecentes. Argumenta o Ministério Público que as circunstâncias da apreensão denotam a destinação da droga à comercialização.

A denúncia (fls. 107/108) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/101) e foi recebida em 10 de janeiro de 2022, indeferindo-se o pedido de alienação antecipada de bens (fls. 109/110).

Citado (fls. 127), o réu, assistido por Defensores nomeados (fls. 132/133), apresentou resposta à acusação, cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 137/141).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado, indeferindo-se o pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 147/148).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado. Os depoimentos foram registrados por gravação audiovisual (fls. 170/171).

Nos debates orais, também registrados em gravação audiovisual, o Ministério Público postulou a condenação do réu, nos moldes da denúncia (fls. 170/171).

A Defensora, na sua manifestação final, pugnou pela aplicação das circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal; pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06; e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 170/171).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade do crime de tráfico de drogas ficou demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante delito (fls. 01/10) e de exibição e apreensão (fls. 25/26), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 97/99) e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

Vejamos o conjunto probatório.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 97/99) demonstra a natureza entorpecente da substância apreendida, que contém Tetrahydrocannabinol em sua composição.

Inegável a destinação da substância entorpecente à comercialização, haja vista a sua grande quantidade, 39,950kg (trinta e nove quilogramas e novecentos e cinquenta gramas), descrita no auto de exibição e apreensão (fls. 25/26).

Não há dúvida de que os tabletes de maconha estavam sob a posse do acusado, no veículo por ele dirigido, pois as declarações dele e das testemunhas policiais militares convergiram nesse sentido.

Interrogado (fls. 170/171), o réu confessou a prática do crime. Declarou que transportara 20kg de drogas em data anterior ao fato narrado na denúncia e recebera R\$ 2.000,00 em pagamento. Após a primeira viagem, os caras compareceram à sua casa, em Itaquiraí/MS, e ofereceram-lhe R\$ 2.000,00, para transportar outra carga de maconha. Como devia R\$ 2.000,00 para um agiota e o prazo de pagamento estava próximo, aceitou o serviço ilícito. Assim, entregou-lhes seu carro e eles o carregaram com a droga. Depois, o interrogando iniciou a viagem, com destino a São José do Rio Preto/SP. Quando chegasse ao destino, deixaria o automóvel nas imediações da rodoviária, aguardaria que os destinatários retirassem a carga e retornaria à sua cidade de origem. Disse que comprara o automóvel apreendido antes de tomar a dívida com o agiota e estava pagando o preço em parcelas mensais de R\$ 400,00.

A confissão foi corroborada pelas declarações das testemunhas policiais militares.

Glaubert Ferreira Barbosa (fls. 170/171), policial militar, informou que estavam transitando pela estrada vicinal de Anhumas, em direção a Presidente Prudente. Quando viu um automóvel preto no contrafluxo, sugeriu que o abordassem. Contudo, enquanto realizavam a manobra de retorno, perderam o veículo de vista e não conseguiram encontrá-lo. Por isso, retomaram o caminho para Presidente Prudente. Na Rodovia Assis Chateaubriand, voltaram a ver o veículo e emitiram ordem de parada. O condutor, Jean, estacionou e desembarcou do automóvel. Enquanto o submetiam a busca pessoal, ele declarou que viera de Itaquiraí/MS e estava transportando substâncias entorpecentes para São José do Rio Preto/SP. Em pagamento, receberia R\$ 2.000,00. Em seguida, abriram o porta-malas do veículo e encontraram aproximadamente 40 tijolos de maconha, que pesavam 41kg. Sob a posse do denunciado, encontraram R\$ 105,00. Levado à Delegacia de Polícia, Jean declarou informalmente que transportara drogas para São José do Rio Preto/SP em outra ocasião e o primeiro contratante o indicara para traficantes do Paraguai, que o contrataram para a viagem que estava a realizar.

Márcio José Pereira Marques (fls. 170/171), também policial militar, reprisou o relato de seu colega de ofício. Ressalvou que não se lembra dos nomes das cidades de origem e destino do acusado, apenas ele que veio do Mato Grosso do Sul e pretendia levar a substância entorpecente até São José do Rio Preto/SP ou Ribeirão Preto/SP.

A convergência entre os relatos orais evidencia que o réu recebera 39,950kg de maconha em Itaquiraí/MS e passara a transportá-los com destino a São José do Rio Preto/SP. Quando passava por este Município de Presidente Prudente, foi abordado por policiais militares, que encontraram a droga.

Ao transportar substância entorpecente destinada ao fornecimento a terceiros, o denunciado realizou conduta prevista no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Está configurada a causa de aumento de pena prevista no inciso V do artigo 40 da Lei de Drogas, pois o acusado trouxe a droga de Itaquiraí/MS. Portanto, transportou a substância entorpecente entre estados da federação.

Não se aplica a diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. O réu informou que transportara aproximadamente 20kg de maconha em outra ocasião e seus préstimos foram recomendados entre traficantes.

Segundo o policial Glaubert, o denunciado declarou que o veículo apreendido servira como substituto de outro, que apresentara defeito mecânico e fora anteriormente usado para o tráfico. Tal informação é compatível com a notícia de que o acusado transportara drogas em outra ocasião, declarada no interrogatório.

A entrega desviada de grande quantidade de maconha a Jean evidencia que ele gozava da confiança de seu contratante.

Como o réu transportara grande quantidade de drogas anteriormente, comprara veículo com essa finalidade e gozava da confiança do contratante, é certo que se dedicava à atividade criminosa.

Por estar demonstrada a dedicação à atividade criminosa, não se aplica a diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Demonstradas, pois, a materialidade delitiva e a autoria da conduta e ausentes hipóteses de exclusão da ilicitude ou não aplicação da pena, é caso de condenação do réu às penas do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o réu é tecnicamente primário.

Não há notícias desabonadoras sobre sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre a sua personalidade e a motivação para a prática delitiva.

Sua culpabilidade (entendida como o índice de reprovabilidade de sua conduta) é elevada para esta espécie de delito, haja vista a grande quantidade de maconha apreendida.

Inobstante a culpabilidade elevada, os elementos que a denotam determinam a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06).

Para evitar bis in idem, deixa-se de exasperar a pena-base.

Assim sendo, fixo as penas-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de

reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas do denunciado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem da pena, consigno que o denunciado era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato (art. 65, I, CP) e confessou espontaneamente a autoria do delito (art. 65, III, d, CP). Inviável, contudo, a atenuação da pena base para alguém do mínimo legal, nesta fase da dosimetria (Súmula nº 231 do STJ). Na terceira fase do cálculo, configurada a majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, aumentam-se as sanções em 1/6 (um sexto), passando-as para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Apenas para que não se alegue omissão, consigno a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, haja vista a dedicação do acusado à atividade criminosa, consoante se expôs anteriormente.

As circunstâncias judiciais (art. 59, CP) desfavoráveis determinam o cumprimento da pena no regime inicial fechado, conforme dispõe o artigo 33, § 3º, do Código Penal. Por não estarem preenchidos requisitos objetivo (quantum da reprimenda corporal) e subjetivo (circunstâncias judiciais desfavoráveis), é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, CP). Pelos mesmos motivos, não se faz possível conceder a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar JEAN FLAUZINO DA SILVA LACERDA, nascido aos 11/09/2001, natural de São Paulo/SP, filho de Simone Maria da Silva e de Juvan Ferreira Lacerda, inscrito no Registro Geral nº 38.393.377-8 SSP/SP e no CPF nº 083.625.011-70 (fls. 32), pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a pagar 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado.

A quantidade de maconha apreendida e a dedicação à atividade criminosa denotam o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, decorrente do risco de retomada do tráfico de drogas, determinando a manutenção da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP), para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além do indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, ressaltando-se que a cobrança ficará condicionada à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Ausente divergência relativa à natureza entorpecente da substância apreendida e sua quantidade, autorizo a destruição imediata da droga mantida sob a custódia da Autoridade Policial. Oficie-se.

Para controle, consigno que o acusado está representado por Defensores nomeados pelo convênio DPE/Unoeste (fls. 132/133).

As circunstâncias da apreensão evidenciam que o dinheiro apreendido (fls. 166) é produto do tráfico de drogas. Por conseguinte, declaro o perdimento do dinheiro em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Segundo o policial Glaubert, o denunciado declarou que o veículo apreendido servira como substituto de outro, que apresentara defeito mecânico e fora anteriormente usado para o tráfico. Tal informação é compatível com a notícia de que o acusado transportara drogas em outra ocasião, declarada no interrogatório. Tais elementos indicam que o automóvel apreendido fora comprado para possibilitar o tráfico. Por conseguinte, declaro o perdimento do automóvel descritos às fls. 25 em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, intime-se para pagamento da multa, oficie-se para reversão dos bens à União e façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Presidente Prudente, 26 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA